

ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР-ОФЕРТА

на размещение музыкального контента на платформе «ZobeClub»

г. _____

Дата публикации: _____

Настоящий документ является официальной публичной офертой (предложением) Администрации сайта «ZobeClub» (далее — **Платформа**) в адрес любого дееспособного физического лица (далее — **Пользователь, Лицензиар**), загружающего музыкальные произведения на Платформу.

Акцептом (полным и безоговорочным принятием) настоящего Договора является регистрация учётной записи и нажатие кнопки «**Я принимаю условия Лицензионного договора**» при первой загрузке трека.

1. Термины

- **Платформа («ZobeClub»)** — веб-сайт, мобильное приложение и связанные сервисы, предоставляющие функционал для прослушивания, загрузки и распространения музыкальных произведений.
- **Пользователь (Лицензиар)** — любое физическое лицо, зарегистрировавшееся на Платформе и загружающее музыкальные произведения.
- **Музыкальное произведение (Трек)** — аудиофайл, загруженный Пользователем.

2. Предмет договора

2.1. Пользователь предоставляет Платформе **неисключительную лицензию** на использование Музыкального произведения способами, необходимыми для функционирования сервиса (хранение, потоковое воспроизведение, включение в плейлисты, рекомендации).

2.2. Лицензия предоставляется **бесплатно** (без выплат со стороны Платформы).

3. Гарантии Пользователя

(это главное — защита Платформы)

3.1. Пользователь гарантирует, что:

3.1.1. Он является **законным обладателем исключительных прав** на каждое загружаемое Музыкальное произведение (автор или приобрёл права по договору).

3.1.2. Загружаемый Трек **не нарушает авторские, смежные и иные права** третьих лиц (лейблов, других авторов, издательств и т.д.).

3.1.3. Использование Трека Платформой в объёме, предусмотренном настоящим Договором, **не требует согласия или выплат третьим лицам.**

3.2. Пользователь несёт ПОЛНУЮ ответственность в случае, если загруженный им Трек нарушает права третьих лиц.

3.3. Пользователь ОБЯЗУЕТСЯ:

3.3.1. Возместить Платформе **все убытки, судебные расходы, штрафы, компенсации и издержки**, понесённые Платформой в связи с предъявлением третьими лицами претензий или исков из-за Трека Пользователя.

3.3.2. Вступить в дело на стороне Платформы в случае судебного разбирательства, связанного с загруженным им Треком.

3.3.3. Самостоятельно урегулировать претензии правообладателей без привлечения Платформы.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЛАТФОРМЫ (ограничение)

4.1. Платформа НЕ НЕСЁТ ответственности перед третьими лицами за содержание Треков, загруженных Пользователями.

4.2. Платформа является **информационным посредником** и действует в рамках «безопасной гавани» (ст. 1253.1 ГК РФ, DMCA).

4.3. Платформа не осуществляет предварительную модерацию контента (за исключением автоматических проверок формата).

4.4. Платформа обязуется **удалить Трек** при получении официальной жалобы от правообладателя в течение **24 часов**, что является достаточным для освобождения от ответственности.

4.5. Платформа НЕ ВОЗМЕЩАЕТ убытки, причинённые удалением Трека по жалобе третьего лица (даже если жалоба была ошибочной — Пользователь разбирается с заявителем самостоятельно).

5. Действия Платформы при жалобе правообладателя

Шаг	Действие
-----	----------

1	Получение официальной жалобы с указанием Трека и доказательств прав
---	---

Шаг	Действие
2	Блокировка доступа к Треку в течение 24 часов
3	Уведомление Пользователя о блокировке
4	Если спор не урегулирован через 30 дней — Трек удаляется окончательно
5	Все судебные издержки Платформа перевыставляет Пользователю

6. Политика в отношении повторных нарушений

6.1. Если Пользователь **трижды** загрузил треки, в отношении которых поступили обоснованные жалобы правообладателей, его учётная запись **блокируется навсегда**.

6.2. Все треки такого Пользователя удаляются без возможности восстановления.

6.3. Платформа вправе передать данные о системном нарушителе правообладателям для судебного преследования.

7. Заключительные положения

7.1. Пользователь подтверждает, что **ознакомлен с настоящим Договором и согласен со всеми его условиями**.

7.2. Пользователь понимает, что **загрузка чужого трека** может повлечь:

- гражданско-правовую ответственность (компенсация до 5 млн руб. по ст. 1301 ГК РФ)
- административную ответственность (ст. 7.12 КоАП РФ)
- уголовную ответственность (ст. 146 УК РФ)

7.3. Пользователь **самостоятельно несёт все риски**, связанные с загрузкой контента.

7.4. Настоящий Договор регулируется законодательством Российской Федерации.

8. Реквизиты Платформы

Поле	Значение
Наименование	ООО / ИП «_____»
ИНН	_____
Адрес	_____
Email для жалоб правообладателей	dmca@zobeclub.ru